

י א מ״י פ״ו מהלכות
עבדים הלכה ז [טוש״ע
י״ד סימן רסו סעיף ג]:
י א ב מ״י פ״ג מהלכות
ק״פ הלכה א:
י ב ג שס הלכה ב:
י ג ד ה שס הלכה א:
ו [טוש״ע י״ד ס׳ רסו
סעיף ג]:
י ד ז ח מ״י פ״ב מהל'
ק״פ הלכה ב:
ז ט י שס הלכה ט:

מתני' האומר לעבדו צא ושחטו עליו את הפסח וכו' שחטו גדי וטלה ויבאכל מן הראשון. ואקשין והתניא אין נמנין על פסח פסחית אחד. ומשני **אביי** מתני' בכלל ומכלה, ובדיתנא אין נמנין על פסח פסחית אחד ומעשה בכלל ומכלה. אמרו לעבדיהם צא ושחטו עלינו את הפסח וכו' ושחטו עליהם שני פסחים ושחטו ושללו המלך. אמר רשב"ג אין תמלך חמלה ויאכלו את הראשון ואנו לא נאכל לא את הראשון ולא את השני. נמצאת משנתנו שניה בכלל ומכלה הברייתא כשאר כל דבר. וכן כלשון שנמצאת בבית המטבחא דרוחא, ואמר רשב"ג מיתלו עליה.

בופין את רבו. בחזיה שפחה י
דנהבו בה מנהג הפקר « ייני
תקיים כיון דלא מיחייב » וא"ת אמאי
בצביל שזכה חזירו דהמשחרר עבדו
שאי דלא תדע ברהל גבי יראה
(דמשני ברכות 70 : (11)) צני ר"ה
ששחרר עבדו « מזה דרבים שאני
והתניא אין נמנין על שני פסחים
באחד. פירש בקונטרס
דבריייתא סברה דאין ברירה ולא מצי
לשנויי דמתניתין קסבר דיש ברירה
דאם כן הוה ליה למיתני מאחיה
שיראה יאכל לא ואמאי לא משני
דבריייתא קמי כשמונה על ב' פסחים
כא' והתם ודאי לא יאכל משניהם אבל
מתניתין כשהמנוהו זה אחר זה דעמו
על הראשון וי"ל דמתני קאמר ראשון
לשמיטה ^א א"ע שזמנה עליו דנסוק:
במלך ומלכה. שיש להם רוב
מעדים ולא קפדי אם
גדי ואם טלה שזמן אס כחוש:
על מנת שאין לרבו רשות בו.
ולמאן דאמר בפ"ק דקדושין
(דף 32:) דקני רביה עד שיתן על
מנת שיאלצו לחירות ה"נ יפרש
שיתן לו שיאלצו בו חובת פסח:
קמי שמיא גליא. ^א פירוש ולא
פסיל כל כך. הואיל ואינו
בגוף הקרוב:

הקנסים הם רב. שאינו מס
הקנסים. מה תהא עליו: לא
זה דכתיב (דברים כג) לא
מתני' שחט גדי יאכל.

תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם לישא
שפחה אינו יכול שכבר חציו בן חורין לישא
בת חורין אינו יכול שעדיין חציו עבד יבטל
החלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה
שנאמר ולא תוהו בראה (אלא) לשבת יצרה
"אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו
ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי
דמיו וחזרו בית הלל להורות בבית שמאי:
מתני' האומר לעבדו צא ושחוט עלי את
הפסח שחט גדי יאכל שחט מלה יאכל שחט
גדי ומלה יאכל מן הראשון ישבח מה אמר
לו רבו כיצד יעשה ישחט מלה וגדי ויאמר
אם גדי אמר לי רבי שלו ומלה שלי ואם
מלה אמר לי רבי המלה שלו וגדי שלי שכן
רבו מה אמר לו שניהן יצאו לבית השריפה
ופטורין מלעשות פסח שני: **גמ'** פשיטא
שחט גדי יאכל אע"ג דרגיל במלה שחט
מלה יאכל אף על גב דרגיל בגדי ^(א) שחט גדי
ומלה יאכל מן הראשון והא תניא אין נמנין
על שני פסחים כאחד מתניתין במלך ומלכה
^(ב) והתניא אין נמנין על שני פסחים כאחד
ומעשה במלך ומלכה שאמרו לעבדיהם

יצאו ושחטו עליהן שני פסחים באו ושאלו את המלכה באו ושאלו^ט מן המלכה אמרה שאלו את ר"ג אמר להם ימלכה ומלך דדעתן אנן הלא נאכל לא מן הראשון ולא מן השני בבית המטבחים ובקשו לטמא כל הסעודה מה להם לכו ושאלו את המלכה באו ושאלו שאלו את רבן גמליאל באו ושאלו אותו אמר צונן אמרו לו רותח אמר להם לכו והטילו עליה כוס של צונן וריחשה וטהר ר"ג כל במלכה ונמצאת מלכה תלויה בר"ג נמצאת מה שאמר לו רבו וכו' שלי^ימה שקנה עבד רועה הרגיל רבו אצלו דניחא ליה בתקנתא ול מנת שאין לרבו רשות בו: שכן רבו מה ונו אלא ששכח אחר זריקה דבעידנא דאיזוריק לפני זריקה דכי איזוריק דם לא הוה חזי לאכילה ממתני לה אבריייתא^י חמשה שנתערבו עורות אחד מהן כולן יוצאין לבית השריפה ופטורין וא שנו אלא שנתערבו לאחר זריקה דבעידנא נילה אבל נתערבו לפני זריקה חייבין לעשות כ"ש אבריייתא מאן דמתני אבריייתא אבל הו דאי אידבר הוי חזי לאכילה קמי שמיא פסח שני והא איכא חד דלא נפיק משום דלא ד אחד פסח קא מייתי חולין לעורה דארבעה חד פסח נמצא פסח נאכל שלא למנויו חו וניתני ונימא אי דידי בעל מום הוא דאייתי האי דאייתי השתא ניהוי שלמים לא אפשר משום

יד כלום מן הראוי לו: ואם עצמו לא
אז שפחה אינו יכול. לז' חירות אסור
ייהיה קדש לא יסב איתתא אמה:
ו. ממנו ואע"ג דרגיל בטלה דכיון

הראשון. והשני ישרף: שכן מה
אמר לו רבו. שפירש לו גדי או טלה
וזה שכן: וטלה שלי. ובגמרא פריך
מה שקנה עבד קנה רבו ומנא ליה
לדידה: שכן רבו מה אמר לו וזה
כבר שחט השנים: שניהם יאכלו לצים
השריפה. ללא ידיע הי הכאי והכאי
ואין פסח נאכל אלא למגורו: ופטורין
מפסח שני. דשחיטה חריקה מעלייתא
היא חדא אחאי וחדא אחאי וקמי
שניה גליא: גב' ופסחיה אין נמנין
על שני פסחים אחד. לאכול בשעת
אכילה מא' מהם שיראה דאין ברירה
וכי צעי למיכל דילמא בשעת שחיטה
לא הוה דעתיה עליה הלכך לא אכיל
וזה שהנהגה את רבו על שני פסחים
ורבו סמך עליו היאך יאכל מן
הראשון: במלך ומלכה. שחלוין על
עבדיהן ואין מקפידין על סעודתן
אם גדיים אם טולאים הלכך אין כאן
דין ברירה דמרווייהו נוחא ליה לפיכך
יאכל מן הראשון דכיון דליכא קפידא
ינא בראשון ירד חובתו ואיך צדי
נשט: ה"ג ופסחיה אין נמנין על שני
פסחים אחד ומעשה במלך ומלכה

כו': שני פסחים. גדי וטלה: לכו
 ושאלו אם המלכה. בקיאה וחכמה
 היתה: שזעקו קנה. כדאמרין שאין
 מקפידין אם גדי אם טלה: אנו לא
 נאכל. אם היה אחד ממנו שנשחטו
 עליו גדי וטלה לא יאכל לא מן
 ההאשון ולא מן השני דכיון דקדש
 לא ידע בדי נחא ליה: הלטאה.
 אחד משמנה שרצים המטמאין במגען
 וביקשו לטמא שהיו סבורין שמתה:
 צים המטמאים רופח או צונן.
 כלומר נמאסת ברותחין או בצונן:
 וריחש. ופירכסה. וגבי טומאה
 מותם כחיים: כשהנאס דרבים א'

מסורת הש"ס

(א) (בניחותא,) (ב) ג"א אה, (ג) (קדושין כג:) (ד) (ויקרא יא,) (ה) ר"מ מ"י, (ו) ס"א, (ז) (כדאיתא בגיטין לח,) (ח) (ועי' תוס' שבת ד. ד"ה וי' ותוס' עירובין לב: ד"ה ולא ותוס' חגיגה ב: וגיטין מא: וב"ב יג. ד"ה כופין ועי' תוס' לעיל נט. ד"ה אחין,

תורה אור השלם

1. כִּי כֹה אָמַר יְיָ בֹרָא
הַשָּׁמַיִם הוּא הָאֱלֹהִים
יֵצֵר הָאָרֶץ וְעָשָׂה הוּא
כּוֹנֵן לֹא תִהְיֶה בְּרָאָה
לְשִׁבְתָּ יֵצֵרָה אֲנִי יְיָ וְאֵין
עֹד: יִשְׁעִיהוּ מֶה יִחַ

הגהות הב"ח

(ה) גם' דרגיל צגדי אלא
שחטו נדי וטלה :

הגהות מהר"ב

רנשבורג
[א] רש"י ד"ה במקנא
לרציה וכו'. ג"כ עי' שו"ת
ח"א סי' קנ"א:

מוסף רש"י

תקנתם את רבו. שאני
חסר כלום (וַסֵּם)
תקנת רבו כלן איני כלל
תקנת העדל אין כלן, אם
תקון במשפט המיומן (וְהָיָה)
תקון בצורה ודעה (וְהָיָה)
לישא שפחה אינו
יכול. מפני זה המדות
וגו' ומדין לא יהיה קדש
זכו (וַסֵּם). לישא את
חורין אינו יכול. מפני
זה עדותו לא (וַסֵּם).
תורה בראה. שכן ברא
הקב"ה את הארץ להיות
כלל יישוב, אלא לשבת הארץ
אין, יזכר הארץ לא על
מורה להיות מקומות ברא
אומה כי אם לשבת הארץ
על שבת יורה (וְהָיָה)
(וְהָיָה)

מוסף תוספות

א. אבל עבד כשיהיה בן חורין ע"כ יקיים. מוס' ז"צ פס. ב. דראשון דמתני' לא משמע ראשון להמנאה אלא ראשון לשחיטה... מוס' שאלן. ג. (דמה בכך דקמי שמיא גילאי מ"מ לא ה' ראוי לאכילה קודם זריקה, וזהו פסולא דפסח כמו נמצא יבילת באחד מהם ונתערבו, מהיו ע"כ אית לן למימר... פס.

וְסוּלוֹ הָיָה: וּפְעוּלֵי מַפְסָה שֶׁנִּי, וּלְקַמֵּן פִּרְךָ וְהָא אִיבָה חֵד דְּלָא נִפְקַ: **אִמְר אִיבִי** לֹא שֶׁנִּי דְּפִטּוּרֵי: וְהָאֲרַבְעָה יָצְאוּ וְהִסְמִי שְׁטוּר מִשּׁוּם דְּלָא יָדִיעַ מִנּוּ דְּלִימִי וְלֹא אִפְשָׁר לְאִתִּי חוּלִין לְעוֹרָה דְּלִקְמִיָּה: הִסֵּם לְאִכִּילַת בָּשָׂר: **מֵאן דִּמְסַנֵּי**, לֵהָא לֹא שֶׁנִּי דְּאִיבִי אֲמַתְנִיתִי שְׁאֵע"פ שְׁמִינִי כְּשִׁירִין אִלָּא שְׁאִין עֹמֵת וְיִזְיָקָה חִיִּיגִין בְּפִסְחָה שֶׁנִּי כ"ש אֲבִרִימָא דְּסַפֵּק פִּסְלוּ מוֹס יֵשׁ בְּכוּלֵּן וְלֹא נִרְחִים וְיִזְיָקָה שְׁלֵכִין: וְהִסֵּם יִתֵּן לְזִרְיָקָה שְׁהִי אִין כֹּאן פִּסְלוּ קִרְבֵּן וְאֵע"פ שְׁאִסְקוּר לְאוּבְלוֹ: ה"ג **אִמְר מִר פְּעוּרִין** קָא מִיִּישִׁי חוּלִין לְעוֹרָה. הָאֲרַבְעָה שְׂכָבֵר יָצְאוּ: שְׁאֵלֵן לְמַנּוּי. שְׁאֵלֵן שְׂכָבֵר יָצְאוּ אִין מִנִּישֵׁן כְּלוּם: מוֹס

וְנִתְּתִי כָל חֵד וְחֵד פֶּסַח וְנִתְּנִי כו'.